THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

番号：16/2018JCCI 号　　2018 年 7 月 20 日

ベトナム社会主義共和国
財政省
計画投資省　御中

政令 82/2018/ND-CP についての意見書

ベトナム日本商工会議所
会頭　伊東　浩治

日頃よりベトナム日本商工会議所に対するご理解、ご支援に心よりお礼申し上げます。さて、2018 年 5 月 22 日に政府によって発布された工業区・輸出加工区・経済特区における優遇措置に関する政令 82（Decree82/2018/ND-CP、以下政令 82）につきまして、以下のとおり要望の意見書を提出させていただきますので、善処いただければ深甚です。

2008 年 3 月 14 日付の投資法に係る政令 29（Decree/29/ND-CP、以下政令 29）第 16 条 5 項において、経済特区に所在する企業に従事するベトナム人及び外国人の個人所得税（PIT）の 50%減税が規定されていました。

Article 16. Investment incentives for industrial zones and economic zones

5. Earners of taxable incomes, including Vietnamese and foreigners working in economic zones, are entitled to a 50% reduction of payable income tax.

一方、政令 29 に置き換わる政令 82 においては、経済特区に従事するベトナム人及び外国人の PIT50%減税の規定が削除されております。経済特区に所在し、当該優遇措置を前提に投資を決定した日系企業は PIT50%減税が撤廃されるのではないかという懸念が広がっています。

当会が行った経済特区に所在する日系企業 21 社に対するアンケートによれば、以下のような回答を得ています。

1) 経済特区に投資決定するに際し、個人所得税 50%減税は重要な要因となった

か？

→21 社の全てが重要な要因になったと回答

2) 個人所得税 50%減税が撤廃されることで、どの程度の金額的影響があるか？

→企業負担額は年間 12,000USD～800,000USD 程度の負担増が想定されると回答。

3) 上記 2)の影響額は税前利益の何%程度になるか？

→2%～110%の影響が生じるとの回答を得ており、当該影響によって黒字から赤字に転落するような企業もございます。

4) 上記 2)の影響により、将来の事業計画の変更やベトナムからの撤退等の検討を行うか？

→ほとんどの企業が事業計画の変更が必要と回答しており、計画変更による今後の追加投資計画の凍結や事業撤退を検討する企業や PIT 負担増に伴う外国人駐在員の減少から生じる技術移転の遅延を懸念する企業もございます。

アンケート結果の通り、経済特区に進出している企業は PIT50%を減税を織り込んで事業計画を作成しており、突然の撤廃は受け入れ難い状況あり、今後の事業運営への影響に強い懸念を有しております。

現行投資法第 13 条 2 項によれば、新しく制定された法令文書が従前享受していた投資優遇措置よりも不利になる場合には、引き続き従前の規定に基づく投資優遇の適用が受けられることを明確に規定しております。

Article 13. Assurance of business investment upon changes of laws

2. Where a new law that provides less favorable investment incentives that those currently enjoyed by investor is promulgated, investors shall keep enjoying the current incentives for the remaining period of the incentive enjoyment of the project.

当会としましては当投資法の規定により、経済特区内での労働に従事する人員への PIT50 %減税という優遇措置を前提に投資を決定した日系企業は当該優遇措置を引き続き享受できるものと理解しております。特に多額の投資による長期的な回収を前提としている製造業においては、法的安定性は事業運営上極めて重要な要素です。にもかかわらずこのような短期間で優遇措置が既存企業に対して撤廃されることがあれば、ベトナム政府に対する信頼は失われ、日系ベトナム企業の売上の減少や投資の他国移転を招くものと当会は懸念しております。ベトナム政府が上記投資法の規定を順守し、経済

THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

特区に既に設立されている企業に従事する人員の PIT50%減税という既得権利が保護される点を法令あるいは文書により明確化することを強く要望します。

最後になりますが、ベトナムの社会経済の発展のため、ベトナムで操業している日系企業の代表としてベトナム日本商工会議所は引き続き努力していく所存ですので、今後ともご支援賜りますようよろしくお願い申し上げます。

ベトナム日本商工会議所　会頭

写)　外務省北東アジア局
在ベトナム日本国大使館
ホーチミン日本商工会議所
ダナン日本商工会

伊東　浩治